DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO CCIAA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA ALL'USO DEL GAS NATURALE

(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)

Il/La sottoscritto/a | telefono

nato/a a | provincia | Il

residente a | cap | provincia

via | n°

codice fiscale

In qualità di: ☐ Titolare ☐ Legale rappresentante ☐ Amministratore ☐ Altro (specificare)

della Società

P.IVA | codice fiscale | pec

con sede legale nel comune di | cap | provincia

via | n°

Intestatario del contratto di fornitura gas naturale con il depositario autorizzato VIVIGAS S.p.A., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28.10.2000

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – dichiarazione sostitutiva di certificazioni

- che la Ditta/Società qui rappresentata risulta iscritta presso l'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ dal _____ (gg/mm/aa) con il numero di iscrizione _____ (indicare il numero di iscrizione, non il R.E.A.)

  ovvero di aver presentato domanda di iscrizione presso lo stesso ufficio (in mancanza di numero di iscrizione viene sottinteso che si è in attesa del medesimo, che **il/la sottoscritto/a si impegna a produrre non appena disponibile**) in qualità di:

  ☐ IMPRESA INDUSTRIALE ☐ IMPRESA AGRICOLA ☐ IMPRESA ARTIGIANA

- **che nel punto di fornitura per il quale è prodotta la presente documentazione viene svolta l'attività di:**

e lo stesso risulta iscritto, ovvero indicato nella domanda di iscrizione al predetto Ufficio.

- Avendo preso visione dell'art. 26 e dell'art. 40 del "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", approvato con Decreto Legislativo n° 504 del 26/10/1995
- Consapevole che il diritto all'applicazione dell'aliquota d'accisa, se concessa, decorre dalla data di inoltro della presente richiesta o dalla data riportata sul certificato CCIAA / Visura Camerale / dichiarazione sostitutiva allegato/a alla presente (qualora successiva)

CHIEDE

L'applicazione del regime fiscale agevolato per usi dichiarati per il consumo di gas naturale per l'unità locale dove il gas viene erogato

nel comune di | cap | provincia

via | n°

Al/i cantatore/i:

1 PDR | 2 PDR

3 PDR | 4 PDR

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO CCIAA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA ALL'USO DEL GAS NATURALE

(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

A) che i consumi relativi all'utenza citata sono riconducibili all'uso:

☐ **1) ARTIGIANALE;**

☐ **2) AGRICOLO;**

☐ **3) INDUSTRIALE PRODUTTIVO DI BENI E SERVIZI** esercenti attività produttive di beni e/o servizi posti all'interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende dove viene svolta l'attività produttiva; sono esclusi posti al di fuori del recinto aziendale produttivo, gli usi in appartamenti per dipendenti, titolari o usi privati**;**

☐ **4) DISTRIBUZIONE COMMERCIALE – CODICE ATECOFIN** _____ **;**

☐ **5) ALBERGHIERO – strutture/attività ricettive** il gas naturale oggetto della fornitura in esame è utilizzato **esclusivamente** in locali della struttura/attività ricettiva in esame e dei servizi connessi, avente natura esclusiva e riservata alla clientela della struttura/attività ricettiva stessa (es. di attività connesse - bar, ristorante, lavanderia, impianto sportivo, ecc.);

☐ **6) RISTORAZIONE** (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie ed esercizi similari compreso l'asporto) Il gas naturale oggetto della fornitura in esame è utilizzato **esclusivamente** in locali della struttura di ristorazione e dei servizi connessi;

☐ **7) IMPIANTI SPORTIVI SENZA SCOPO DI LUCRO** (adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, associazioni, fondazioni, comitati*) - allegare copia dello Statuto*;

☐ **8) ATTIVITÀ RICETTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO** (svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti) – *allegare copia dello Statuto*;

☐ **9) PRODUZIONE DIRETTA E INDIRETTA DI ENERGIA ELETTRICA** con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, agevolazione di cui al punto 11 Tab. A D.lgs. n° 504/95 codice accisa _____ rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane di _____ ; *allegare la licenza rilasciata del predetto Ufficio (la mancata produzione dell'allegato non dà titolo al riconoscimento dell'agevolazione, in quanto la minore aliquota è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente);*

☐ **10) PER LA DISTRIBUZIONE AD USO AUTOTRAZIONE,** con licenza rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane di _____ codice accisa _____ , *da allegare alla presente*;

☐ **11) FORZE ARMATE NAZIONALI** per i soli usi consentiti, cosiddetti "usi istituzionali", a Caserme e alloggi di servizio gratuiti, rientranti negli usi consentiti, come precisato dall'Agenzia delle Dogane nella nota n. 6120.00 del 12.02.2001 – *allegare apposita formale richiesta avanzata dal Comando di appartenenza, dalla quale risulti il nominativo e la qualifica rivestita dagli assegnatari degli alloggi e l'ubicazione degli stessi.*

Conferma di aver compilato la/e casella/e n. _____ **della presente dichiarazione.**

B) di non utilizzare il gas naturale per usi civili;

C) di aver preso visione delle pene previste in caso di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

D) di essere consapevole che il tentativo è punito con la stessa pena del reato consumato;

E) di essere consapevole che le variazioni a quanto sopra dichiarato dovranno essere tempestivamente comunicate e debitamente documentate al depositario autorizzato VIVIGAS S.p.A

.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO CCIAA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA ALL'USO DEL GAS NATURALE

(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)

ALLEGATI:

Si allega la seguente documentazione, che risulta conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445:

- Originale del certificato di iscrizione CCIAA o, in alternativa, Visura Camerale (con data non anteriore a sei mesi dalla presente richiesta, riportante l'attività svolta e la data di inizio della stessa. Nel caso di più unità produttive, sul Certificato di iscrizione CCIAA / Visura Camerale deve essere riportata l'unità produttiva per la quale si richiede l'agevolazione);
- Qualora il cliente abbia presentato alla CCIAA domanda di iscrizione o domanda di aggiornamento, e sia ancora in attesa di ricevere il certificato, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.10.2000, n° 445, redatta utilizzando il Mod-100 di Vivigas o un documento equivalente;
- Copia di un documento di identità valido del dichiarante; tipo _____ n _____;
- Copia dello Statuto **(solo per gli usi ai punti 7 e 8, lo Statuto è necessario se si tratta di attività senza scopo di lucro)**;
- Copia della licenza rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane **(solo per gli usi ai punti 9 e 10)**;
- Formale richiesta avanzata dal Comando di appartenenza, dalla quale risulti il nominativo e la qualifica rivestita dagli assegnatari degli alloggi e l'ubicazione di essi **(solo per l'uso al punto 11)**.

IL DICHIARANTE

Luogo _____ il _____

_____

(Timbro della Ditta e Firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta.

I suoi dati saranno trattati da Vivigas S.p.a., in qualità di Titolare del trattamento, al solo fine di riscontrare la sua richiesta. Il trattamento sarà effettuato nei termini di cui all'informativa privacy ricevuta in fase di sottoscrizione del contratto e presente sul sito www.vivigas.it. Per esercitare i diritti di cui all'art. 15 e ss del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m. e i. può rivolgersi in ogni momento al Titolare.

APPLICAZIONE ACCISA AGEVOLATA (Art. 26 D.L. 26 ottobre 1995, n. 504)

INFORMATIVA PER IL CLIENTE

L'IMPOSTA ERARIALE di consumo sul gas metano, uso combustibile, per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è stata istituita con l'art.10 dei D.L. 7/2/77 n°15, convertito in Legge 102/77 e disciplinata con D.M. 12/7/77.
Al riguardo si precisa che l'imposizione indiretta, con la previgente denominazione d'imposta di fabbricazione o di consumo e della corrispondente sovrimposta di confine o di consumo, con legge n. 427 del 29/10/93, è stata armonizzata e definita "ACCISA".
L'ACCISA è stata disciplinata con successivo "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI E RELATIVE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE", approvato con Decreto Legislativo n. 504 del 26/10/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
Di seguito i primi 4 commi dell'art. 26 "DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL GAS NATURALE":

Comma 1

Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, e' sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio.

Comma 2

Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività' produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.

Comma 3

Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

Comma 4

Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per usi industriali i consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché i consumi relativi ad operazioni connesse con l'attività industriale.

PENE PREVISTE

L'articolo 40 del T.U. 504/95 sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici riporta le sanzioni previste in caso di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici

Comma 1

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a euro 7.746,85, chiunque:
a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento della accisa;
c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

Comma 2

La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

Comma 3

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.

Comma 4

Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 2.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Comma 5

Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 5.000 metri cubi la pena è della sola multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a euro 516,46.

Comma 6

Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantità dei prodotti energetici è inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.